

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2824/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายจุมพล เกิดกรุง

จำเลย

นายจุมพล เกิดกรุง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาของจำเลย เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 บรรคแรกจึงไม่รับฎีกาของจำเลย จำเลยเห็นว่า ฎีกาที่ว่า การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 และศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ยังมิได้หยิบยกข้อเท็จจริงจากคำพยานโจทก์ คือ นายวีระศักดิ์เชียงใหม่และนายประสงค์จันทร์เพ็งขึ้นมาวินิจฉัย ซึ่งหากได้หยิบยกข้อเท็จจริงนี้ขึ้นมาวินิจฉัยแล้วจะทำให้การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิด เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยด้วย หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 118) ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147,157 อันเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 อันเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกจำเลย 5 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 เพียงบทเดียว นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยฎีกาศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 117) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 118)

คำสั่ง พิเคราะห์คำฟ้องฎีกาของจำเลยแล้ว จำเลยฎีกาว่าจำเลยไม่มีเจตนา
เบียดบังเอาทรัพย์สินตามฟ้องไปโดยทุจริตฎีกาดังกล่าวเป็นการโต้เถียงว่าจำเลยไม่มี
เจตนากระทำผิดนั้นเอง ปัญหาว่าจำเลยมีเจตนากระทำผิดหรือไม่เป็นปัญหาข้อเท็จ
จริง ฎีกาของจำเลยจึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
218 วรรคหนึ่ง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์คำฟ้องฎีกาของจำเลยแล้ว จำเลยฎีกาว่าจำเลยไม่มีเจตนา
เบียดบังเอาทรัพย์สินตามฟ้องไปโดยทุจริตฎีกาดังกล่าวเป็นการโต้เถียงว่าจำเลยไม่มี
เจตนากระทำผิดนั้นเอง ปัญหาว่าจำเลยมีเจตนากระทำผิดหรือไม่เป็นปัญหาข้อเท็จ
จริง ฎีกาของจำเลยจึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
218 วรรคหนึ่ง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล-บรรเทิง มุลพรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>